

1503665-59.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMUALDO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ROMUALDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 5 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503665-59.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503665-59.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMUALDO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ROMUALDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 5 de novembro de 2021, por volta de 20h50min, na Rua Mil Novecentos e Oitenta e

Nove, 152, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava, guardava e ocultava 234 (duzentos e trinta e quatro) pinos de cocaína, com peso bruto de 271g (duzentos e setenta e um gramas), 174 (cento e setenta e quatro) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso bruto de 423g (quatrocentos e vinte e três gramas), 15 (quinze) frascos de diclorometano de etila (lança perfume), com peso bruto de 300ml (trezentos mililitros), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 11/12, auto de constatação provisória de pág. 13.

Segundo restou apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina pela Vila Margarida avistaram o denunciado parado na esquina situada no local dos fatos. Ao perceber a aproximação da polícia, ROMULDO saiu andando apressadamente, vindo a lançar duas sacolas que portava sob um veículo estacionado. Além disso, dispensou outro objeto no interior de um tonel de lixo. Realizada a abordagem, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do denunciado. Entretanto, verificando o conteúdo das sacolas por ele dispensadas, constatou-se que nelas havia os entorpecentes acima descritos, embalados de formas diversas e em pequenas porções, prontas para venda. Já no interior do tonel de lixo encontraram o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro, originaria da traficância, que o denunciado havia escondido. Indagado, ROMUALDO confessou que estava ali para comercializar drogas.

Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (págs. 113). Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida (pág. 118/119), sendo o réu citado à pág. 138.

Em audiência realizada de forma virtual, em razão da pandemia do COVID 19, foram ouvidas de duas testemunhas e interrogado o réu (pág. 139).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (pág. 147/152). A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição, ou em último caso que sejam acolhidas as teses subsidiárias (págs. 148/164).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

As pequenas contradições apontadas pela Defesa não têm o condão de afastar o depoimento conciso e uniforme dos policiais.

Em juízo, o policial Wendel Evangelista Ferreira narrou que estavam em patrulhamento pela Vila Margarida, a rua em que o réu se encontrava é ponto de venda de drogas. Ao adentrar na via com a viatura, visualizou o réu parado próximo a um veículo e quando ele notou a viatura, abaixou-se repentinamente e se afastou, virando até a esquina. Deslocaram-se com a viatura, fazendo a abordagem quando ele estava entrando numa adega. Em revista, nada de ilícito foi encontrado com ele. No trajeto que ele havia feito numa lixeira azul, havia R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) em notas diversas. No percurso onde ele se afastou, próximo ao veículo inicialmente visto, havia duas sacolas com entorpecentes uma com tubos plásticos contendo lança perfume e outra contendo cocaína, maconha e skunk. Ele confessou a prática da traficância e que estava há pouco.

O colega de farda, Gabriel Henrique Rampim Natali, narrou os fatos em acordo com a descrição da denúncia e do outro policial. A versão de Romualdo, por seu turno, é fantasiosa, ao aduzir que apenas caminhava pelo local quando da abordagem, após ter comprado salgadinho e refrigerante para sua mãe que estava de cama. Segundo seu relato, os policiais desceram da viatura invadiram umas casas. Foi abordado na esquina perto de um viaduto, na Vila Margarida.

De fato, não se pode admitir que ao mesmo tempo em que o Estado-Administração imponha o dever para que o agente da autoridade efetue a prisão em flagrante, contraditoriamente o Estado-Juiz afaste a credibilidade de seu testemunho. A conduta está bem delineada, uma vez que a elementar típica contida no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se admite no caso em tela pela análise contextual dos elementos de convicção que gravitam em torno do cerne da questão.

O réu teve sua conduta dirigida ao fim de trazer consigo, transportar, guardar e ocultar 234 (duzentos e trinta e quatro) pinos de cocaína, com peso bruto de 271g (duzentos e setenta e um gramas), 174 (cento e setenta e quatro) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso bruto de 423g (quatrocentos e vinte e três gramas), 15 (quinze) frascos de diclorometano de etila (lança perfume), com peso bruto de 300ml (trezentos mililitros), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 11/12, auto de constatação provisória de pág. 13 e laudo de págs. 141/143 e 166/170, emprestando a materialidade delitiva.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar:

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343 e, considerando a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas a 234 (duzentos e trinta e quatro) pinos de cocaína, com peso bruto de 271g (duzentos e setenta e um gramas), 174 (cento e setenta e quatro) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso bruto de 423g (quatrocentos e vinte e três gramas), 15 (quinze) frascos de diclorometano de etila (lança perfume), com peso bruto de 300ml (trezentos mililitros) e os maus antecedentes (autos n. 0019139-75.2004.8.26.0590 e 0021385-39.2007.8.26.0590), fixo para o réu a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Presente a circunstância agravante da reincidência, conforme certidão em apenso próprio, portanto aumento a pena em um sexto, passando a fixá-la em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que torno definitiva em razão da ausência de outras causas que possam influenciar na dosimetria.

Destarte, não reconheço a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência (autos n. 0011387-29.2010.8.26.0562 e autos n. 0018836-85.2009.8.26.0590).

O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, em razão da reincidência, no termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE E CONDENO ROMUALDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo valor legal, em regime inicial fechado.

Nego o direito ao recurso em liberdade, muito embora não exista a vedação expressa em lei para a concessão do benefício, conforme dispõe as alterações dadas à Lei 8.072/90 pela recente Lei 11.464/07. De fato, o réu, preso cautelarmente ao longo do processo, foi condenado nesta fase, sendo contraditório deferir sua liberdade provisória após a demonstração da culpabilidade. Ademais, o tráfico de entorpecentes coloca em risco a ordem pública como um todo e a liberdade do sentenciado pode também colocar em risco o cumprimento da lei penal, aplicada nesta decisão. Recomende-se na unidade em que se encontra

Nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, CONDENO, ainda, os réus, ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, observada a gratuidade, bem como ao perdimento de valores e bens apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

São Vicente, 14 de junho de 2022.